广东名驹会实业发展有限公司“8·28”一般机械伤害事故调查报告

2023年8月28日，佛山国家高新区云东海生物港（二期建设项目）发生一起机械伤害事故，造成广东名驹会实业发展有限公司1名员工死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号），由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区交通运输局、区应急管理局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府，并邀请区纪委监委机关派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“8·28”事故是一起因广东名驹会实业发展有限公司未落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目为佛山国家高新区云东海生物港（二期建设项目）——红云路（三期）、海港路（三期）、云港路道路及土方工程，地点位于佛山市三水区云东海生物港。项目涉及道路工程与场地土方平整，其中场地平整范围北起海港路（三期），南至红云路

（三期），西起云港路，东至防汛路，占地面积约为 40.22 公顷。道路工程包括：红云路（三期），道路总长约 1.3 公里，双向六车道，按城市主干路标准，路基宽 40 米；海港路（三期），道路总长约 1.2 公里，双向四车道，按城市次干路标准，路基宽 30 米；云港路，道路总长约 1.2 公里，双向六车道，按城市主干路标准，路基宽 40 米。本项目工程内容为土方工程、道路工程、桥涵工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化景观工程、管廊工程、水利工程等。工程施工总承包 EPC 合同总计划工期为 645 日历天。开工时间为 2022 年 7 月，预计完工时间为 2024 年 5 月。2022 年 11 月 7 日，区交通运输局对该项目交通建设范围内的勘察、设计图纸文件进行了审查备案，2022 年 11 月 17 日，项目建设单位向区交通运输局申请办理了项目的行业安全监管和质量监督管理。

（二）事故相关单位概况

涉事单位：广东名驹会实业发展有限公司（以下简称名驹会公司），注册资本：叁仟万元（人民币），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021 年 3 月 9 日，法定代表人：郭某菲，公司总经理、主要负责人及公司涉事项目负责人：马某，经营期限：长期，统一社会信用代码：914401****，经营范围：建筑安装业，住所：广州市海珠区小洲村****，具有安全生产许可证，编号为（粤）JZ 安许证字[2022]011243，许可证范围为建筑施工。2023 年 8 月 28 日，名驹会公司的雨污水班组

郭某、梁某智在涉事项目工地进行挖掘作业过程中发生事故，造成郭某死亡。

涉事司机宋某：男，汉族，出生日期：1968年1月20日，身份证号码：430124****，住址：湖南省宁乡县资福乡****，为涉事项目的货车运输司机，持有湖南省长沙市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》，证号：431012****，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格证起始日期：2021年10月 28日，有效期限：2027年10月27日。宋某为湘AK3910号重型自卸货车（涉事货车）司机，该车辆业户名称为宋某，且已办理由湖南省宁乡市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，登记地址为湖南省长沙市宁乡市资福镇****。

此外，宋某注册有个体工商户营业执照，经营者为宋某，统一社会信用代码号为924301****，持有湖南省宁乡市交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号为湘交运管许可长字403124****号，地址为湖南省长沙市宁乡市资福镇****，经营范围为道路普通货物运输，证件有效期至2026年1月3日。

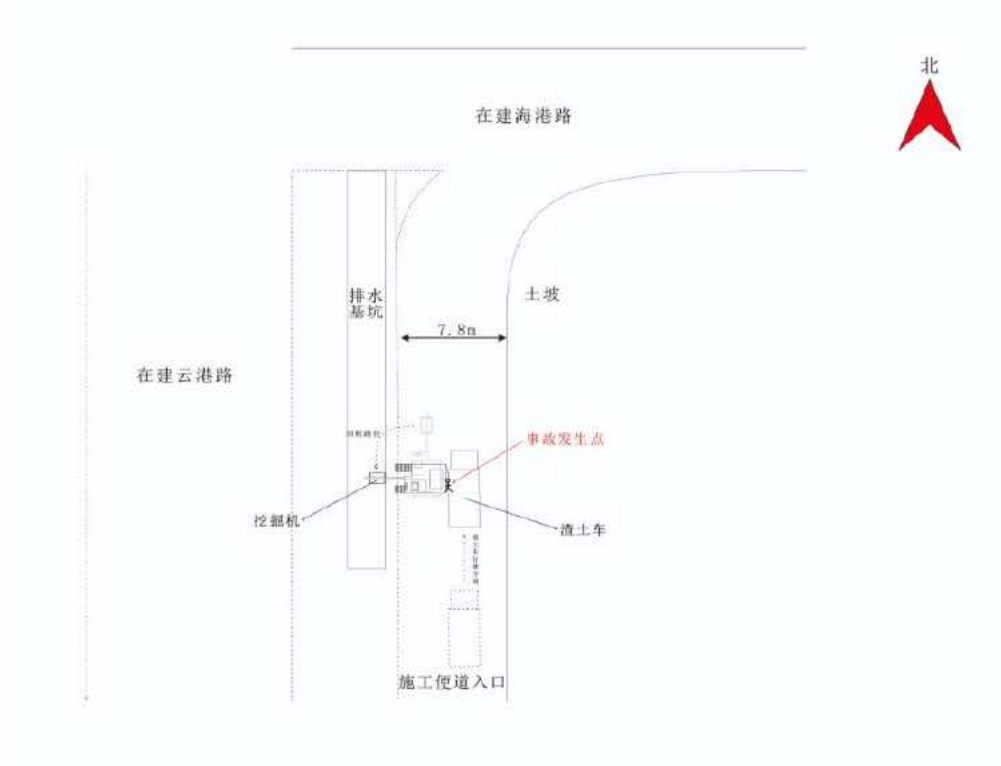
（三）事故发生经过

2023年8月28日上午，名驹会公司雨污水班组员工陈某、

郭某、梁某智等人在佛山国家高新区云东海生物港（二期建设项目）工地进行排水项目作业，其中陈某是班组长，郭某是带班，梁某智是挖掘机驾驶员。班组长陈某安排郭某、梁某智在云港路跟海港路交界处挖雨水井，郭某负责指挥挖掘作业，梁某智负责驾驶挖掘机。10 时 15 分许，梁某智操纵挖掘机作业，郭某站在挖掘机的后方（回转半径之内且是梁某智的视线盲区），梁某智操纵挖掘机转动，挖掘机尾部将郭某挤压到一辆正在通行的大货车侧面，导致事故发生。

（四）事故勘察情况

事发地点位于佛山市三水区乐平镇佛山国家高新区云东海生物港（二期建设项目）云港路 k0+570 段(海港路 k0+105 段），即云港路与海港路交叉口东南处的货车通行便道上，该路段宽约 7.8 米，事发路段（通行便道）呈南北走向，东侧是路沿边坡，西侧是挖掘机作业点和排水沟，事发时该路段泥泞有积水。事发现场未采取划定作业区域、张贴警示标识、围蔽等措施为涉事作业地点与通行车辆预留出安全距离、消除事故隐患。涉事挖掘机情况：名称：加藤（中国）全液压式挖掘机，挖掘机型号：HDB20-3，制造编号：KWJ93701E70001277，发动机编号 6D34-1423567，铲斗容量 0.9 m^3，履带宽度 600mm。涉事渣土车情况：车牌是湘 AK3910，车辆类型：重型自卸货车，道路运输证号 430124208910，车辆尺寸：长 7235mm，宽 2460mm，高 3050mm。事故勘验图片如下：



图一：事发现场示意图



图二：事发现场概貌



图三：事发现场概貌，图示所指位置为事发时挖掘机所处的位置



图四：涉事挖掘机概貌



图五：涉事货车概貌

（五）人员伤亡和直接经济损失

“8·28”事故造成1人死亡，直接经济损失约225万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，郭某倒躺在地上，头部朝北，眼睛睁开，没有反应。现场有关人员见状立马拨打120请求救援并上报相关部门。120救护人员赶到现场，确认郭某已经死亡。应急管理部门、公安部门、交通运输部门、乐平镇政府等接报后立即启动响应措施。

（二）事故现场应急处置情况

区应急管理局、区公安分局、区交通运输局、乐平镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作，区交通运输局针对涉事项目下达《佛山市三水区交通运输局关于立即开展交通建设工地安全生产整治工作的通知》，责令

立即停工处理，做好事故原因调查和后续的应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

救护人员到达事故现场后确认郭某已经死亡，据居民死亡医学证明书显示，郭某的死亡原因为内脏损伤致失血。

经事故调查组协调处置，名驹会公司已与郭某家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（四）事故应急处置评估

区镇应急管理部门、乐平镇政府等及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对相关单位的调查情况

经对名驹会公司总经理马某、班组长陈某、挖掘机驾驶员梁某智、货车司机宋某等人进行询问调查以及查阅安全档案资料，认定相关情况如下：

1.名驹会公司情况：持有《安全生产许可证》（编号：（粤）JZ 安许证字［2022］011243）；有签订《佛山国家高新区云东海生物港（二期建设项目）—红云路（三期）、海港路（三期）、云港路道路及土方工程设计-采购-施工总承包（EPC）项目（缆线沟、给排水及箱涵）劳务分包合同》，约定名驹会公司人员要对所处的施工区域、作业环境等认真检查，发现隐患应立即停止施工，并由名驹会公司落实整改后方准施工；有制定安全生产责

任制度和建立安全管理组织机构，并明确岗位人员安全生产职责；有制定安全教育培训管理制度；有开展班组安全活动，并告知员工有关工作内容和安全注意事项；有与涉事人员郭某、梁某智等的劳务合同以及涉事挖掘机租赁合同；有涉事挖掘机的品质保证书及梁某智的建设机械施工作业操作证。**但存在问题：一是**未制定安全生产教育和培训计划，且未按照规定对郭某、梁某智等员工进行《挖掘机安全操作规程》等挖掘机作业安全方面的培训；**二是**未采取划定作业区域、张贴警示标识、围蔽等措施为涉事作业地点与通行车辆预留出安全距离、消除事故隐患。

2.宋某：未建立货车、驾驶员的资料档案，也未对车辆进行安全生产隐患排查；车辆有安装动态监控，但无动态监控平台日常监管记录。

（二）对有关监管单位的调查情况

1.佛山市三水工业园区建设发展服务中心履职调查情况：

一是组建管理队伍，提升管理能力。由广东佛山三水工业园区管理委员会、佛山市三水工业园区建设发展服务中心相关人员组成云东海生物港（二期建设项目）管理队伍，履行建设管理职责，并于2022年7月10日印发《项目机构建设单位人员通知书》，将管理队伍的人员组成等具体情况以文件形式告知监理单位和施工单位。二是强化监督管理，推动责任落实。牵头组织施工单位、监理单位、勘察单位等落实项目施工图交底、施工图会审等

工作，并完成项目报监；审查项目《施工组织设计（方案）》、《应急预案》等项目施工方案，并定期参加项目监理单位、施工单位的监理例会和安全例会，听取、协调和解决项目建设存在的质量、安全、进度等方面问题。三是开展巡查检查，压实安全责任。管理队伍开展项目安全检查33次（其中2022年开展检查19次，2023年开展检查14次），并针对发现的问题提出安全管理要求，强化有关参建单位的安全生产意识。

调查暂未发现佛山市三水工业园区建设发展服务中心存在失职行为。

2.区交通运输局履职调查情况：一是制度建设方面，印发了《2023年三水区交通运输工程施工行业质量安全督查计划》、《佛山市三水区交通运输局关于进一步规范交通建设工程月度信息报送工作的通知》等文件，明确年度督查对象、督查内容以及督查计划等，规范辖区交通建设工程月度信息报送工作，进一步加强在建交通建设工程质量安全监督管理。二是监督交底方面，于2022年11月23日，对涉事报监项目建设、监理等参建单位开展行业监督交底，宣贯关于工程建设相关文件精神以及行业监督流程、检查方式、结果处理等，明确各参建单位质量、安全保证体系要求，要求参建单位严把工程质量安全关。三是教育培训方面，分别于2023年2月13日、2023年6月15日两次组织召开交通建设工程安全生产教育培训，邀请安全专家通过线上、线下相结合的方式对区交通运输局相关业务股室人员以及辖

区内交通建设项目建设、施工、监理等相关人员进行交通建设事故警示、交通建设工程常见隐患与应对等方面的教育培训。四是监督检查方面，分别于2023年1月17日、2月14日、4月28日对涉事项目开展安全检查工作，下发督查意见书2份，并针对检查情况提出安全管理要求；于2023年3月组织开展了第一季度在建城市道路（桥梁）工程质量安全、农民工工资管理、扬尘治理等行业监督综合检查行动，将检查情况予以通报，并对相关参建单位的不良行为进行公示。

但存在以下问题:在对报监项目的日常监管中发现隐患的能力不强,虽有按照年初制定的质量安全监督计划对涉事项目开展监督检查,但未能及时发现名驹会公司安全生产教育和培训工作落实不到位的问题，未能有效督促相关参建单位健全管理机制。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析，认定本次事故的原因。

直接原因：郭某作为挖掘机作业指挥人员，安全意识淡薄，工作期间未认真观察作业环境,不主动辨识作业现场危险因素及采取防范措施，进入危险作业区域（挖掘机回转半径之内），导致事故发生。

间接原因：1.名驹会公司未制定安全生产教育和培训计划，且未按照规定对郭某、梁某智等员工进行《挖掘机安全操作规程》

等挖掘机作业安全方面的培训；2.名驹会公司未采取划定作业区域、张贴警示标识、围蔽等措施为涉事作业地点与通行车辆预留出安全距离、消除事故隐患。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，名驹会公司“8·28”机械伤害事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对相关单位及人员的处理建议

1.郭某：作为挖掘机作业指挥人员，安全意识淡薄，工作期间未认真观察作业环境，不主动辨识作业现场危险因素及采取防范措施，进入危险作业区域（挖掘机回转半径之内），导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

2.名驹会公司：安全生产主体责任落实不到位，未制定安全生产教育和培训计划，且未按照规定对郭某、梁某智等员工进行《挖掘机安全操作规程》等挖掘机作业安全方面的培训；未采取划定作业区域、张贴警示标识、围蔽等措施为涉事作业地点与通行车辆预留出安全距离、消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]、《建

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[3]的规定。名驹会公司对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局、区交通运输局分别依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]、《建设工程安全生产管理条例》第六十四条第（二）项[5]的规定对其进行处理。

3.名驹会公司总经理马某：作为公司主要负责人以及公司涉事项目负责人，安全生产管理工作履职不到位，未组织、督促公司做好安全教育培训和隐患排查工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项[6]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定对其作出行政处罚。

4.宋某：宋某未按规定建立货车、驾驶员档案；未开展车辆隐患排查；车辆有安装动态监控，但无动态监控平台日常监管记录。建议由区交通运输局致函湖南省宁乡市交通运输部门，由宁

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

3.《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款：“施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。”

4.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

5.《建设工程安全生产管理条例》第六十四条：“违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任:（二）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的。”

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

7.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

乡市交通运输部门对其存在的问题进行处理。

（二）对监管部门的处理建议

区交通运输局作为行业管理部门，在对报监项目的日常监管中发现隐患的能力不强，未能及时发现名驹会公司安全生产教育和培训工作落实不到位的问题，未能有效督促相关参建单位健全管理机制，建议：区交通运输局进一步加强对工作人员的业务培训，提升工作人员业务水平；进一步加强行业安全监管，加大检查力度；并由区交通运输局分管领导对相关工作人员进行谈话提醒，夯实安全生产责任。

六、事故整改和防范措施

广东名驹会实业发展有限公司“8·28”一般机械伤害事故是一宗典型企业安全生产主体责任落实不到位、相关人员安全生产意识淡薄导致的事故，相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）召开事故通报会，加强行业管理

区交通运输局组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化安全生产红线意识，落实安全生产主体责任。

（二）约谈相关企业，督促落实整改措施

区交通运输局对名驹会公司进行约谈，要求其结合事故实际情况，严格落实企业整改措施。同时要督促名驹会公司落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），并做好资料收

集。

（三）加强统筹管理，落实监管责任

区交通运输局、佛山市三水工业园区建设发展服务中心要落实安全生产管理职能，认真总结，举一反三，结合事故发现的问题对管辖范围内在建项目开展针对性的巡查检查，发现隐患问题及时处理，避免出现监管缺位现象。

广东名驹会实业发展有限公司“8·28”

一般机械伤害事故调查组

2023年11月9日